

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선, 통보)

일련번호 2021-특정-18
분야 이해충돌 방지
제목 골프 회원권 운용 및 자산관리 업무 철저 필요
소관본부 ○본부
소관부서 ◇부
내용

1. 업무개요

◇부는 「직제규정시행세칙」 제8조에 따라 ‘동산의 취득·처분·불용 결정’, ‘부동산의 임대차, 사용대차, 교환계약 등에 관한 업무’, ‘재산(집기비품 포함) 상태의 심사 및 관리 기록 유지’ 등 ○본부 자산관리를 담당하는 부서로서 「고정자산관리 규정」 제8조에 따라 ○본부 자산의 부문관리자에 해당하며, 같은 규정 제10조에 따라 소관 고정자산업무의 기획 및 제도 개선, 고정자산의 처분 결정 등에 관한 업무를 수행한다.

또한, ◇부는 ‘마주 등 유관기관 관계자 및 임직원에 대한 복지후생과 원활한 대외업무 지원’을 위하여 2009. 6. 3. “□□클럽” 골프 회원권(이하 “골프 회원권”이라 한다)을 511,000천원(취득세 11,000천원 포함)에 매입한 후 현재까지 운용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리 회 「고정자산관리규정」 제29조에 따르면 자산 운용부서는 선량한 관리자의 주의로 자산을 사용하거나 보관하여야 한다. 또한 같은 규정 제54조 및 제55조에 따르면 ‘해당용도에 사용할 가치가 없다고 인정되는 자산’, ‘사용할 수 없거나 사용할 계획이 없는 자산’ 등은 불용결정의 대상이 되며, 그 절차로서 자산을 처분하려는 부서의 장은 ‘불용자산 폐기(기증)조서’를 작성하여 부문관리자에게 제출하고, 부문관리자는 자산처분신청의 적정여부, 처분방법 등을 검토한 후 자산관리심의위원회에 부의하여 불용결정 및 처분방법 등 필요한 사항을 정하여 처리하여야 한다.

따라서, ◇부는 보유 중인 골프 회원권이 본래의 용도에 맞게 운용될 수 있도록 적절히 관리하되, 자산운영의 효용성 저하 등으로 인하여 사용할 가치가 없다고 인정되는 경우는 해당 자산을 불용결정하고 자산 처분방법 등을 검토한 후 자산관리심의위원회에 부의하여 불용결정 및 처분방법 등 필요한 사항을 정하여 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 골프 회원권 사용자 관리 미흡

농림축산식품부의 2017년 기관운영감사 지적에 따르면 ‘사적인 사용 및 목적 외 사용을 방지하고 직무관련자와의 골프를 제한하기 위해 세부 이용지침 등을 마련하여 사용목적 및 사용자 현황 등을 관리할 필요가 있다’ 고 한 바 있다.

또한, 2018년 하반기 종합감사 지적에 따르면 골프장 회원권 이용 관리대장 기재내용과 실사용자가 다른 사례, 직원이 동행하지 않고 외부인들만 골프 회원권을 이용한 사례 등 부적절한 사례가 확인되었으므로 「○본부 골프 회원권 이용지침」 재정비 및 동 지침 위반 사례 점검 등 개선대책을 수립하도록 한 바 있다.

따라서, ◇부에서는 골프 회원권의 세부 사용자를 파악함으로써 직무관련자와의 골프를 제한할 수 있도록 골프 회원권을 운용하여야 한다. 특히, 2019. 7. 19. 개정된 「행동강령」 제11조에 따르면 직무관련자인 퇴직자(퇴직한 날부터 2년이 지나지 아니한 사람만 해당한다)와 골프를 함께하는 경우 회장에게 서면으로 신고하여야 하므로¹⁾ 퇴직임직원과의 골프 회원권 사용제한에 관한 내용을 사용지침에 포함할 필요성이 있는 것으로 판단된다.

그런데, ◇부의 현행 골프 회원권 운영지침²⁾에 따르면 이용자 전원의 성명란에 ‘개인이용 시 미기재’ 하도록 하고 있고 이용현황 자료에도 신청자 1명만 기록하고 있어 사용자 현황이 구체적으로 관리되고 있지 않으며, 대외 업무용 이용의 경우 이용자 전원의 성명을 기재하지 않도록 하는 별도의 지침내용이 없음에도 신청자 1명만 기록·관리하고 있는 것으로 확인된다. 이는 오크밸리 및 엘리시안 강촌³⁾의 경우 ESS 시스템을 통해 최대 4명까지의 이용자(임직원)를 입력하고 신청하도록 하고 있는 것과 비교하여도 관리가 미흡한 것으로 판단된다.

1) '22. 5.19. 시행 예정인 「공직자의 이해충돌 방지법」에 따르면 최근 2년 이내에 퇴직한 공직자로서 직무를 수행하는 공직자와 같이 근무하였던 사람을 “사적이해관계자”에 포함하고, 직무관련자가 사적이해관계자에 해당하는 경우 서면 신고 및 회피신청 의무를 부여하며, 미이행시 징계 및 처벌(과태료)에 처하도록 하고 있으므로 퇴직 임직원과의 골프에 대한 관리 필요성은 더욱 높아질 예정이다.

2) ◇부-1242('19. 4. 26.: 2019년 ○본부 골프회원권 이용지침 수립·시행)

3) 오크밸리, 엘리시안 강촌의 경우 별도의 골프 회원권은 아니며, 콘도 회원권 보유자에 대한 부대 서비스임.

따라서, ◇부는 골프 회원권 이용자 전원의 현황을 관리함으로써 직무관련자와의 골프 또는 퇴직 임직원과의 골프 여부를 확인하여 「행동강령」 위반의 소지를 예방할 수 있도록 「○본부 골프 회원권 이용지침」 및 골프 회원권 이용현황 관리방법을 개선할 필요가 있는 것으로 판단된다.

나. 골프 회원권 불용결정 업무 처리 미흡

골프 회원권 「입회약정서」 제2조제3호4) 및 「회칙」 제8조제1호5)에 따르면 입회금 전액을 완납한 날로부터 5년이 지난 후 우리 회의 탈퇴 요구가 있을 경우 주식회사 신세계개발(이하 “신세계개발”이라 한다)은 입회원금을 반환하도록 하고 있다.

◇부(당시 ◎팀)는 2015. 5월경 해당 약정서 조항을 근거로 입회금 반환요구 여부를 검토6)하여, “우선적으로 관계회사에 입회금 전액을 반환토록 처리 요청하고, 불가 시 대외업무 등에 적극 활용토록 하며, 회원권의 매매 가능성을 고려하여 중장기적으로 시중 시세가 입회금 이상 회복할 경우 매각검토 할 것”을 결정하고 2회에 걸쳐 신세계개발에 입회금 반환을 요청7)하였다.

그런데, 골프 회원권의 입회금 반환 또는 매매 추진 여부는 자산의 불용결정 및 처분에 관한 사항이므로 「고정자산관리규정」 제55조에 따라 자산관리심의 위원회의 불용결정 심의를 거쳐 하는 사항임에도 ◇부에서 임의로 추진한 것은 관련 규정에 따른 절차에 부합하지 않는 것으로 판단된다.

4) 제2조(입회금) 3.“을”은 “갑”에게 입회금 전액을 완납한 날로부터 5년간 반환을 요구할 수 없으며, 5년이 지난 후 “을”의 탈퇴요구가 있을 경우 “갑”은 원금만 반환한다.

5) 제8조(입회금) 1. 입회금은 회원 자격보증금으로서 개장한 날로부터 5년간 반환을 요구할 수 없으며, 5년이 지난 후 회원의 탈퇴요구가 있거나, 제명 시 입회원금만 반환하며, 개장 이후 입회한 회원에 대해서는 입회한 날로부터 5년이 지난 후 반환을 요구할 수 있다. 단, 천재지변 등 불가항력의 사태가 발생할 경우에는 이사회의 결의에 따라 일정기간 반환을 유보할 수 있다.

6) ◎팀-1323('14. 5. 28.: 회사보유 “양산□□클럽 골프회원권” 반환여부 처리 계획(안))

7) ◎팀-1343('14. 5. 30.: 양산□□ 회원 탈퇴 요청),

◎팀-1502('14. 6. 14.: 양산□□ 회원 탈퇴 재요청)

한편, 신세계개발 측에서는 반환 요청에 대한 정식 회신을 하거나 입회금을 반환하지 않은 것으로 파악되며 입회금을 반환하지 않는 사유에 대해 「입회약정서」 및 「회칙」에 따른 정당한 근거의 제시도 없었던 것으로 확인된다⁸⁾.

그런데, 신세계개발 측의 답변 내용은 입회금 반환 요구 시 골프장 측의 관행적인 대응 행태⁹⁾로 볼 수 있으므로 입회금 반환이 불가하다는 판단의 근거로 보기 곤란함에도, ◇부는 공식적인 답변을 요구하거나 입회금 반환 청구소송의 실익을 고려하지 않고 회원권 보유를 결정하여 당초 부서에서 검토한 입회금 반환이 실효성 있게 추진되지 못한 결과를 초래하였다.

따라서, ◇부는 골프 회원권의 이용 효용성 등을 고려하여 입회금 반환 추진 여부를 재검토하고, 불용 필요시는 자산관리심의위원회의 심의를 거쳐 처분방법을 결정 후 추진하는 등 자산관리업무를 철저히 할 필요성이 있다.

4. 관계부서 의견 및 검토 결과

가. 골프 회원권 사용자 관리 관련

◇부는 기존에는 ESS 시스템 등이 정비되지 않은 관계로 「개인정보보호법」에 따른 개인정보의 합리적인 범위 수집 준수 의무에 위반될 우려가 있어 개인정보 수집을 제한하였으나, 추후 회원권 보유를 지속할 경우는 관련법령 위반의 소지가 없도록 ESS 전산 신청 시스템을 구축하고, 사전 개인정보 이용 동의서 징구 등을 통해 이용자 내역을 관리하는 등 운영방법을 개선하겠다고 하였다.

8) ☆부-2812('17.10.11.: ○본부 골프회원권 이용지침 수립계획)에 따르면 반환요청에 대해 '회신 없이 법적 대응하란 답변이며, 소송 시 다툼 기간 동안 회원자격은 정지'된다는 비공식적인 답변만 받은 것으로 확인됨.

9) 골프산업신문 “입회금 반환 머뭇대면 지연손해금까지 물어야”(20.11.23.)에 따르면 골프장에서는 회원이 탈회 신청과 함께 입회금 반환을 요구하면 회원이 소송을 제기할 때까지 시간을 끌다가 소송을 제기하면 입회금 원금만을 반환하는 것으로 화해(화해권고결정 또는 강제조정)를 유도하는 것이 관행이었으나, 최근 판례(2019가합564016)에서 입회금 반환 지연에 따른 지연손해금이 인정된 사례가 있어 향후 입회금 반환 요구에 대한 골프장들의 대응에 변화가 예상된다.

나. 골프 회원권 불용결정 업무 처리 관련

◇부는 현재 회원권의 시세가 약 2억 5천만원으로 원금의 50% 수준이며, □□ 클럽 자산에 현재 총 25명의 가압류가 신청된 상태이므로 우리 회가 적극적인 본안 소송을 통한 배당절차를 진행하여도 안분배당의 원리에 따라 미수금 채권이 발생할 가능성이 농후한 바, 사용이익 멸실에 따른 손해가 소송을 통해 얻는 배당금보다 훨씬 크다고 판단되어 별도의 후속조치를 취하지 못하는 상황이라고 하였다.

다만, 골프장 이용인원 감소, 경영위기 등 변화된 내부사정을 고려, 골프 회원권 운용에 관한 지속여부를 전면 재검토하여, 후속 추진방안을 마련하는 등 관련규정에 따라 자산관리업무에 만전을 기하겠다고 하였다.

이와 관련하여서는, ◇부의 의견과 같이 골프 회원권 운용 지속여부를 검토하여 후속 추진방안을 마련하되, 현재 가압류를 신청한 채권자 중 적극적인 본안소송을 통한 배당절차를 진행하는 채권자가 있어 안분배당이 될 가능성, 그리고 안분배당이 될 경우 사전에 입회금 반환 요청 및 지연손해금을 청구하는 것이 배당금액 증가에 유리하게 작용할지 여부 등도 종합적으로 고려할 필요성이 있는 것으로 판단된다.

5. 조치할 사항

① ◇부는 골프 회원권 이용자 전원의 현황을 관리함으로써 직무관련자와의 골프 또는 퇴직 임직원과의 골프 여부를 확인하여 「행동강령」 위반의 소지를 예방할 수 있도록 「○본부 골프 회원권 이용지침」 및 골프 회원권 이용현황 관리방법을 개선하시기 바랍니다. **【개선】**

② ◇부는 골프 회원권의 이용 효용성 등을 고려하여 입회금 반환 추진여부를 재검토하고, 불용 필요시는 자산관리심의위원회의 심의를 거쳐 처분방법을 결정 후 추진하는 등 자산관리업무를 철저히 하시기 바랍니다. **【통보】**